



Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров

Хозяйственное (предпринимательское) право · Арбитражный процесс

ДОКЛАД

АПК РФ · СТ. 4

Юридическая природа и цели института



Двойственная природа

С одной стороны — **право** сторон (принцип свободы договора), с другой — **обязанность**, соблюдение которой является условием доступа к правосудию.

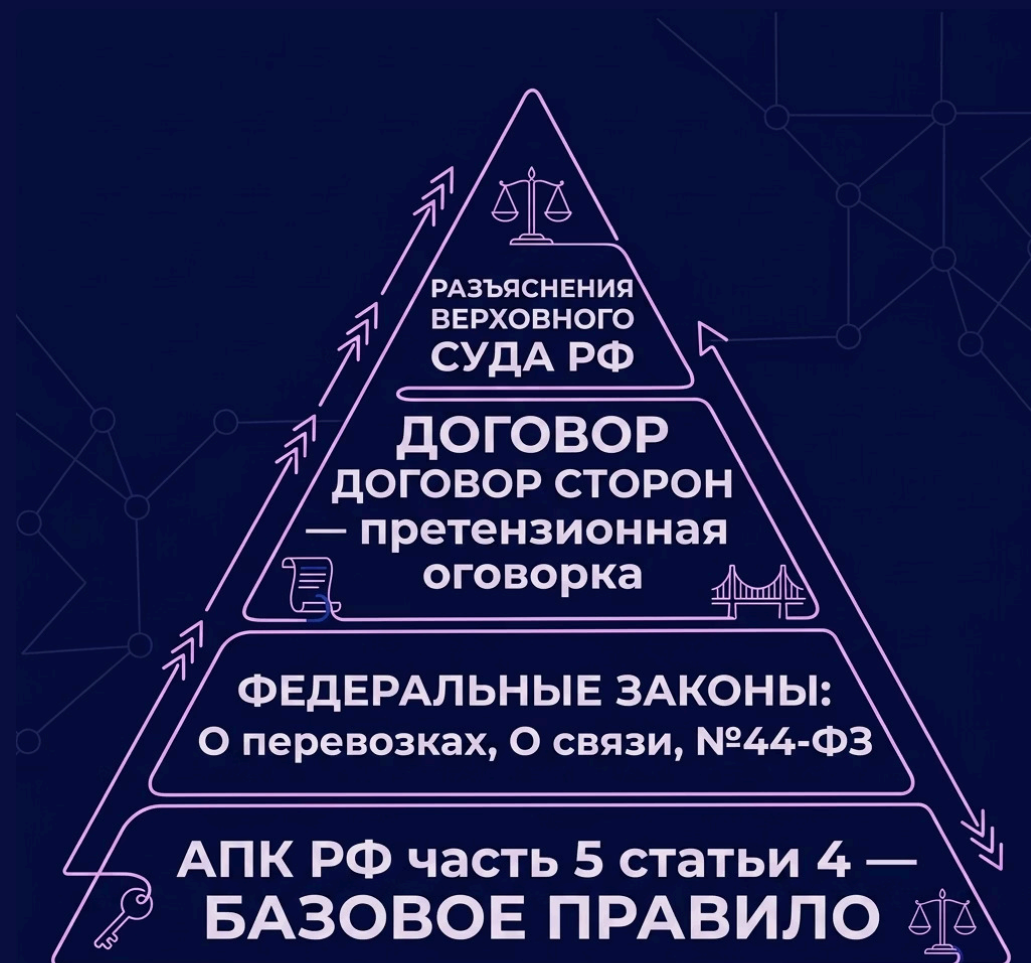
Ключевые цели

- Стимулирование сторон к самостоятельному разрешению конфликта
- Снижение нагрузки на судебную систему
- Оперативное восстановление нарушенных прав без государственного принуждения
- Формирование доказательственной базы для последующего судебного разбирательства

Нормативная основа досудебного порядка

Обязательность претензионного порядка возникает **только** при наличии прямого указания в федеральном законе или договоре сторон.

⚠ Пропуск обязательного досудебного порядка влечёт **возвращение искового заявления** арбитражным судом без рассмотрения — потеря минимум 2–3 месяцев.



Процедурные требования к претензии

1

Форма и реквизиты

Письменная форма на бланке организации с исходящим номером и датой; полные реквизиты сторон (ОГРН, ИНН).

2

Содержание

Обстоятельства нарушения со ссылками на пункты договора, требования с обоснованием нормами материального права, развёрнутый расчёт суммы.

3

Срок для ответа

По умолчанию — **30 календарных дней** с момента направления, если иное не предусмотрено законом или договором.

4

Способ направления

Заказное письмо с описью вложения и уведомлением о вручении; электронные системы (при согласовании в договоре); курьерские службы.

Доказательства соблюдения порядка



Документальное подтверждение

- Квитанция почтового отправления с описью вложения
- Уведомление о вручении или возвратившийся конверт с отметкой об истечении срока хранения
- Письменный ответ на претензию (полный или частичный)
- Документ, фиксирующий отсутствие ответа по истечении установленного срока

i Ответ на претензию должен быть **мотивированным**: при отказе — со ссылкой на доказательства и нормы права.



Обязательный претензионный порядок: расширение сферы

Корпоративные споры

Обжалование решений органов управления юридических лиц

Банкротство

Требования о включении в реестр кредиторов

Торги и контракты

Задолженность по договорам, заключённым на торгах;
государственные и муниципальные контракты

Перевозки

Все требования, вытекающие из договоров перевозки

Добросовестность как критерий соблюдения

Позиция арбитражной практики

Суды проверяют не только факт направления, но и **содержательную добросовестность** претензии. Формальный ответ с заведомо абсурдным предложением не засчитывается.

- ⊗ Направление требования о многомиллионном долге организации в процедуре банкротства с трёхдневным сроком ответа признаётся **злоупотреблением правом**.

ДОБРОСОВЕСТНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ



Реальные, исполнимые требования

Разумный, адекватный срок

Конкретный, детальный расчёт

Соблюдение порядка подтверждено

ФОРМАЛЬНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ



Заведомо неисполнимые условия

Абсурдный, нереальный срок

Отсутствие намерения урегулировать

Порядок признаётся несоблюдённым

Критические аспекты и исключения

Риск злоупотребления со стороны должника

Недобросовестные стороны используют претензионный порядок для затягивания времени и сокрытия активов. Кредитор несёт дополнительные издержки.

Объективно бесполезные категории дел

Признание права собственности, недействительности сделки, установление юридического факта — ответчик не может восстановить право во внесудебном порядке.

Исключение: заведомая неэффективность

Если ответчик ликвидирован, отсутствует по адресу или находится в конкурсном производстве — суд вправе принять иск без соблюдения порядка. **Бремя доказывания — на истце.**

Частичное соблюдение и исковая давность



Критически важный момент: при **добровольном (договорном)** претензионном порядке срок исковой давности **не приостанавливается** автоматически — только если стороны прямо не предусмотрели иное в соглашении. Пропуск этого нюанса ведёт к утрате права на судебную защиту.

Практические рекомендации и выводы

→ Чёткая претензионная оговорка в договоре

Адрес, способ доставки, срок ответа (15 рабочих / 30 календарных дней), последствия несоблюдения.

→ Фиксация и хранение документов

Журнал исходящих документов; оригиналы квитанций и описей — не менее 3 лет.

→ Конкретные и исполнимые требования

Вместо «устранить нарушения» — точная сумма и реквизиты для перечисления.

→ Фиксация признания долга

Частичный ответ прерывает течение исковой давности по признанной части обязательства.

- ✅ Добросовестное применение претензионного порядка — признак высокой правовой культуры и эффективного корпоративного управления.

